

Giriş

Şüphesiz, tasarım ortaya koymaktaki amaç yalnızca rekabet ortamında bir başarı elde etmek değildir. Tasarım ve tasarlama eylemi, bilimsel ve sanatsal anlamda pek çok tanıma sahiptir. Ancak, bu bölümde tasarım, Fikri Mülkiyet Hakları altında Sınai Mülkiyet Hakları'ndan biri olarak ele alınmıştır.

Fikri Mülkiyet Hakları Kapsamında Tasarım ve Tasarım Koruması Kavramları

Fikri mülkiyet hakları, temelde, fikir ve sanat eserlerine ilişkin haklar (copyright) ve sınai mülkiyet hakları olarak iki kola ayrılmaktadır.

2016 yılı Aralık ayında, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (metin içerisinde SMK olarak anılacaktır) yürürlüğe girmiştir. Mevcut durumda, ülkemizde, diğer sınai mülkiyet hakları gibi Tasarımlar da bu kanun kapsamında korunmaktadır.

Tasarımlar, hem sanatsal hem de teknik nitelikleri bünyesinde barındıran düşünsel çıktılardır ve sadece teknik veya sadece sanatsal yönleri sahip bir alan olarak ele alınması söz konusu değildir. Tasarlama eylemi, içerisinde bilimsel ve sanatsal pek çok girdi bulunduran bir eylemdir. Tasarımcı, form yani biçim, renk, doku, malzeme ve işlev gibi pek çok tasarım girdisi ile baş başadır.

Tasarım, Fikri Mülkiyet Hakları çerçevesindeki Sınai Mülkiyet Hakları'ndan (Patent, Faydalı Model, Marka, Coğrafi İşaret gibi) biridir. Tasarım Tescili, "tasarımı", yani bir ürüne uygulanmış, uygulanabilecek ve/veya uygulanması planlanan görünüm özelliklerini korur. Bu özellikler, biçim, renk, malzeme, doku gibi algılanabilir görsel unsurların tamamını kapsamaktadır.

Koruma koşullarını sağlayan tasarımlar, SMK kapsamında Tescilli veya Tescilsiz olarak korunabilmektedir. Sınai Mülkiyet Hakları konusunda, başvuru ve tescil işlemlerini yürüten kurum Türk Patent ve Marka Kurumu'dur.

Tasarım ve ürün kavramları SMK'nın 55. maddesinde ele alınmıştır. İlgili maddeye göre;

"(1) Tasarım, ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür.

(2) Ürün, bilgisayar programları hariç olmak üzere, endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi bir nesnenin yanı sıra birleşik bir ürün veya bu ürünü oluşturan parçaları, ambalaj gibi nesneleri, birden çok nesnenin bir arada algılanan sunumlarını, grafik sembolleri ve tipografik karakterleri ifade eder".

Görülmektedir ki, "tasarım" ve "ürün" farklı kavramlardır.

Tasarımlar İçin Koruma Koşulları

Tasarımlar için koruma koşulları "yenilik" ve "ayırt edici nitelik"tir.

Yenilik

Yenilik, SMK'daki tanımdan da anlaşılacağı üzere, bir tasarımın aynısının, dünyanın herhangi bir yerinde daha önce kamuya sunulmamış olması anlamına gelmektedir. Kamuya sunma eylemlerinin ne olduğu, SMK Madde 57'de ele alınmıştır. Söz konusu madde hükümlerine göre;

"(1) Kamuya sunma; sergileme, satış gibi yollarla piyasaya sürme, kullanma, tarif, yayım, tanıtım veya benzer amaçlı faaliyetleri kapsar. Tasarımın gizlilik şartıyla üçüncü bir kişiye açıklanması kamuya sunma sayılmaz.

(2) Koruma talep edilen bir tasarım, başvuru tarihinden veya rüçhan talebi varsa rüçhan tarihinden önceki on iki ay içinde tasarımcı veya halefi ya da bu kişilerin izni ile üçüncü bir kişi tarafından veya tasarımcı ya da halefleri ile olan ilişkinin kötüye kullanımı sonucu kamuya sunulması hâlinde bu açıklama tasarımın yeniliğini ve ayırt edici niteliğini etkilemez."

Yenilik tanımında geçen bir diğer husus ise "aynılık"tır. SMK madde 56 (4) b'de "...Tasarımlar sadece küçük ayrıntılarda farklılık gösteriyorsa aynı kabul edilir" ifadesi yer almaktadır.

Ayırt Edici Nitelik

Tasarımların korunmasında bir diğer koşul olan "ayırt edici nitelik" ise SMK madde 56 (5) ve (6)'da ele alınmıştır. Söz konusu maddenin ilgili fıkralarına tekrar bakıldığında;

"(5) Bir tasarımın bilgilendirilmiş kullanıcı üzerinde bıraktığı genel izlenim;

a) Tescilli tasarım için başvuru veya rüçhan tarihinden önce,

b) Tescilsiz tasarım için tasarımın kamuya ilk sunulduğu tarihten önce,

kamuya sunulmuş herhangi bir tasarımın aynı kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenimden farklı ise bu tasarımın ayırt edici niteliğe sahip olduğu kabul edilir.

(6) Ayırt edici niteliğin değerlendirilmesinde, tasarımcının tasarımı geliştirmede sahip olduğu seçenek özgürlüğünün derecesi dikkate alınır" hükümleri dikkat çekmektedir.

Bir tasarımın, bilgilendirilmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile daha önce kamuya sunulmuş bir tasarımın bilgilendirilmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim arasında farklılık bulunması durumunda, sonraki tasarımın, ayırt edici niteliğe sahip olduğu kabul edilir.

Bilgilendirilmiş kullanıcı, değerlendirilecek tasarımın yönelik olduğu ürün grubu hakkında bilgi sahibi olan, piyasayı tanyan, bilen, herhangi bir sebeple benzer tasarımlar



GİT407U-TASARIM ETİĞİ VE HUKUKU

Ünite 5: Tasarım Korumasında Temel İlkeler

hakkında bilgi ve/veya kullanım deneyimine sahip olmuş farazi bir kişi olarak kabul edilir.

Tasarım Tescil Süreçleri

Tasarım Tescil ve başvuru süreçleri ülkemizde Türk Patent ve Marka Kurumu (resmi kısa adıyla TÜRKPATENT) tarafından yürütülmektedir.

Sistem, 6769 sayılı SMK öncesinde, yalnızca başvuru-yayın-itiraz sistemine dayalı iken; söz konusu kanun ile birlikte sisteme “inceleme”, yani yenilik incelemesi aşaması da dâhil edilmiştir.

“Bir tasarım için tescil belgesi almak amacıyla TÜRKPATENT’e başvuru yapıldığında, başvuru konusu olan tasarıma yönelik olarak TÜRKPATENT tarafından yenilik incelemesi yapılmaktadır.

İnceleme sonucunun olumlu olması durumunda tasarıma TÜRKPATENT tarafından belirli aralıklarla yayınlanan Resmi Tasarımlar Bülteni’nde yer verilmektedir. Tasarıma, ilgili bültende yayımlandığı an itibarıyla 3 ay içerisinde, tasarımın koruma koşullarını sağlamadığı gibi gerekçelerle” herhangi bir itirazın gelmemesi hâlinde, başvuruya konu tasarım(lar)a Tasarım Tescil belgesi verilmektedir.

TÜRKPATENT tarafından yayımlanan Tasarım Başvuru Kılavuzu’nda, tasarımlar için çoklu başvuru da yapılabileceği belirtilmiştir. Kılavuzdaki ifade “Çoklu başvuru, tek başvuruda birden fazla tasarım için tescil talebi yapılmasına imkan vererek başvuru sahiplerinin kolay ve daha az maliyetli başvuru yapabilmelerini sağlamaktadır. Süslemeler ve desen tasarımları hariç olmak üzere, birden fazla tasarımın aynı başvuruda işleme alınabilmesi için tasarımların veya tasarımın uygulandığı ürünlerin Locarno sınıflandırma listesinde belirtilen aynı sınıfa ait olmaları gerekmektedir. Çoklu başvuru kapsamında en fazla 100 (yüz) adet tasarım başvurusu yapılabilir.” şeklindedir.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda tasarım koruması dışında kalan hâller Tasarım Başvuru Kılavuzu’nda şu şekilde belirlenmiştir:

- Tasarım ve ürün tanımına uygun olmayan tasarımlar,
- Yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olmayan tasarımlar,
- Kamu düzeni veya genel ahlaka aykırı tasarımlar,
- Ürünün teknik fonksiyonunun zorunlu kıldığı görünüm özellikleri olan tasarımlar,
- Tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı ürünün, başka bir ürüne mekanik olarak monte edilmesi veya bağlanması için belirli biçim ve boyutlarda üretilmesi zorunlu olan tasarımlar,
- Paris Sözleşmesinin 2’nci mükerrer 6’ncı maddesi kapsamında yer alan hükümlerle alametleri ile bu kapsam dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, dini, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği işaretlerin, armaların, nişanların veya

adlandırmaların uygunsuz kullanımını içeren tasarımlar koruma kapsamı dışındadır.

Tasarım tescili, başvuru, tescil ve tescil sonrası olmak üzere üç ana aşamadan oluşmaktadır. Korumanın kapsamını belirleyen en önemli unsur olan görsel anlatım, tüm aşamalarda en etkin rolü oynar. Başvurudan sonra, görsel anlatımda tasarımın koruma kapsamını etkileyecek esaslı değişiklikler yapılması mümkün olmamaktadır. Dolayısı ile başvuru aşamasında görsel anlatımların yeterli düzeyde olması çok önemlidir. Tescil aşamasında, yayımlanan tasarımın koruma şartlarını taşımadığı gerekçesiyle yapılan itirazın TÜRKPATENT Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından incelenmesi sırasında yenilik ve ayırt edici nitelik değerlendirmesi yapılırken tasarımın görsel anlatımı ile itiraz kapsamında sunulan deliller karşılaştırılmaktadır. Tescil sonrası aşamada, tescilli bir tasarımdan doğan hakların ihlaline veya tescilli bir tasarımın hükümsüzlüğüne ilişkin değerlendirmede de benzer şekilde tescilli tasarımın görsel anlatımı esas alınmaktadır. Bu değerlendirmelerde tescil başvurusundaki görsel anlatımda yer almayan unsurlar dikkate alınmamaktadır.

Tescil aşamasında, TÜRKPATENT tarafından yayımlanan bültenlerde tasarımın koruma şartlarını karşılamadığı gerekçesiyle TÜRKPATENT içerisinde Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK) tarafından yapılan yenilik ve ayırt edici nitelik değerlendirmesinde söz konusu tasarımın görsel anlatımı ve itiraz kapsamında sunulan görseller, bilgiler karşılaştırmalı olarak değerlendirilir.

Başvuru sonucunda Tescil belgesi verilerek koruma elde eden tasarımlar, 5 yıllık süre ile koruma altına alınmaktadır. Bu süre, 5’er yıllık uzatmalarla 25 yıla kadar çıkarılabilmektedir. 25 yıldan sonra bir tasarımın tescil ile korunması mümkün olmamaktadır.

6769 sayılı SMK ile tescilsiz tasarımlar da koruma altına alınmıştır. Ancak tescilsiz tasarımlar için koruma süresi 3 yıl ile sınırlıdır.

Tasarımın koruma süresi ve yenilemeye yönelik hükümler, SMK Madde 69’da yer almaktadır. İlgili maddeye aşağıda yer verilmiştir.

“(1) Tescilli tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren beş yıldır. Bu süre beşer yıllık dönemler hâlinde yenilenmek suretiyle toplam yirmi beş yıla kadar uzatılabilir.

(2) Tescilsiz tasarımların koruma süresi, koruma talep edilen tasarımın kamuya ilk sunulduğu tarihten itibaren üç yıldır.

(3) Tasarım tescili, tasarım sahibinin talep etmesi ve yenileme ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin süresi içinde Kuruma sunulması şartıyla yenilenir.

(4) Yenileme talebinin tasarım sahibi tarafından koruma süresinin sona erdiği tarihten önceki altı ay içinde yapılması ve aynı süre içinde yenileme





GİT407U-TASARIM ETİĞİ VE HUKUKU

Ünite 5: Tasarım Korumasında Temel İlkeler

ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulması gerekir. Bu süre içinde talebin yapılmaması veya yenileme ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulmaması hâlinde, yenileme talebi, koruma süresinin sona erdiği tarihten itibaren altı aylık süre içinde ek ücretin ödenmesi şartıyla da yapılabilir.

(5) Yenileme, önceki koruma süresinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren hüküm ifade eder. Yenileme, sicile kaydedilir ve Bültende yayımlanır.

(6) Yenilenmeyen tasarımlara ilişkin tasarım hakkı, koruma süresinin bittiği tarihte sona erer.”.

